

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת זאב אלקין

פ/25/3088

הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון – טיפול בפסולת בניין), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 1 1. בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד–1984¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) לפני ההגדרה "גרוטות רכב" יבוא :

"אתר טיפול בפסולת" – מקום מורשה לפי כל דין שמתבצעים בו השבה או סילוק של פסולת; לעניין זה, "סילוק" – פעולה בפסולת שאינה השבה, ובכלל זה הטמנה ושריפה שלא לשם הפקת אנרגיה, גם כאשר בפעולה יש תוצר לוואי של הפקת חומר או אנרגיה וכן פעולות הכנה ושלבי ביניים בתהליכים כאמור; "

(2) אחרי ההגדרה "גרוטות רכב" יבוא :

"השבה" – פעולה שנועדה לאפשר שימוש בפסולת או בפסולת בניין, ובכלל זה שימוש בפסולת כתחליף לחומר אחר, לרבות מיחזור או הפקת אנרגיה, וכן פעולות הכנה ושלבי ביניים בתהליך כאמור; "

(3) אחרי ההגדרה "כלי שייט" יבוא :

"מיחזור" – עיבוד של פסולת או פסולת בניין למוצרים, לחומרים או לחומרי גלם, למטרה שלשמה יועד החומר או המוצר לראשונה או למטרה אחרת; "

הוספת כותרת סימן 2. לפני סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא :

א' בפרק ג'

"סימן א' : אתרים לטיפול בפסולת".

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.

(1) בסעיף קטן (א), במקום "לסילוק או לריכוז וטיפול" יבוא "לטיפול";

(2) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד) לא יפנה אדם פסולת מאחד הסוגים המפורטים בסעיף קטן (א), אלא לאתר טיפול בפסולת, או בהתאם להוראות שנקבעו בחוק עזר של הרשות המקומית הנוגעת בדבר, ואולם לענין פינוי פסולת בניין, יחולו הוראות סימן ב'."

4. אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סימן ב'
וכותרת סימן ג'
בפרק ג'

"סימן ב': פינוי פסולת בניין

הגדרות 7א. בסימן זה –

"אתר מורשה" – מפעל, אתר או מיתקן, לטיפול בפסולת בניין, למעט תחנת מעבר, שמפעילו הוא בעל רישיון;

"בעל רישיון" – מי שקיבל רישיון מפעיל לפי סעיף 7ב;

"יצרן פסולת בניין" – מי שמבצע עבודת בנייה שבמהלכה נוצרת פסולת בניין, לפי הסכם שנחתם בינו לבין בעל הנכס או המחזיק בנכס, או מי מטעמו, לביצוע אותה עבודה (להלן – קבלן), ובהעדר קבלן – בעל הנכס, המחזיק בנכס או מי מטעמו, המבצע בעצמו עבודת בנייה גם אם הסתייע במהלך העבודות כאמור באנשי מקצוע;

"כלי אצירה רשום" – כלי קיבול לאצירת פסולת בניין, שנושא אמצעי זיהוי, סימון, מעקב ובקרה בהתאם להוראות סעיף 7ג);

"מוביל מורשה" – מוביל שבידו רישיון מוביל, לפי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז–1997², וסוג רישיון העסק שלו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968³, מאפשר לו להוביל פסולת בניין;

"הממונה" – עובד המשרד שהשר הסמיכו לעניין סימן זה;

"פסולת בניין" – למעט כל אחד מאלה:

(1) ערימות אדמה שאינן מעורבות בפסולת אחרת;

(2) פסולת בניין שקיימת חובה לפנותה באופן אחר לפי כל דין;

"רשות מקומית" – עירייה, מועצה מקומית, וכן איגוד ערים שבין תפקידיו איסוף ופינוי של פסולת.

חובת רישוי מפעיל 7.ב. לא יפעיל אדם, בעצמו או באמצעות אחר, אתר לטיפול בפסולת בניין אלא אם כן יש בידו רישיון שניתן לו לפי הוראות סימן זה, ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.

תנאים למתן רישיון 7.ג. (א) הממונה ייתן רישיון למבקש לאחר ששוכנע כי מתקיימים לגביו כל אלה:

(1) הוא הגיש לממונה בקשה לכך;

² ס"ח התשנ"ז, עמ' 222.

³ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

(2) הוא מחזיק, לגבי האתר המורשה, בהיתר מתאים לפי הוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965⁴, וברישיון עסק מתאים לטיפול בפסולת בניין לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968⁵;

(3) אחסון פסולת הבניין באתר המורשה שבהחזקתו והטיפול בה נעשים תוך שימוש באמצעים למניעה ולצמצום של מפגעים סביבתיים ובריאותיים, ובכלל זה בתשתיות המפורטות להלן:

(א) משקל לשקילת פסולת;

(ב) משטחים אטומים לחלחול;

(ג) מערכת נפרדת לניקוז נוזלים שהיו במגע עם פסולת בניין, או נבעו ממנה (תשטיפים) מהמשטחים האטומים;

(ד) גדר קשיחה סביב האתר בגובה של שני מטרים לפחות, למניעת התעופפות פסולת, כניסת בעלי חיים ואנשים שאינם מורשים; בגדר האמורה יהיה שער כניסה ראשי אחד המיועד לכלי הרכב המובילים את פסולת הבניין.

(4) מתקיימים בו תנאים נוספים שנקבעו לפי סעיף קטן (ג)(2).

⁴ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

⁵ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

(ב) הממונה רשאי לקבוע ברישיון תנאים ובכלל זה תנאים שיבטיחו כי תוצרי הטיפול בפסולת הבניין באתר טיפול בפסולת בניין המבצע פעולות השבה או מיחזור יהיו מתאימים לשימוש ויתקיימו בהם התנאים הקבועים בסעיף 7ח(ג).

(ג) השר רשאי לקבוע –

(1) הוראות לעניין אופן הגשת בקשה לרישיון או לחידושו, ובכלל זה הפרטים שתכלול והמסמכים שיצורפו אליה;

(2) תנאים נוספים למתן רישיון או לחידושו, בין השאר כדי להבטיח טיפול נאות בפסולת בניין, למנוע פגיעה בסביבה ולעודד שימוש חוזר או שימוש נוסף בפסולת הבניין או בתוצרי הטיפול בה;

(3) הוראות לעניין תנאים להתקשרות של בעל רישיון עם מוביל מורשה;

(4) הוראות לעניין קביעת אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון;

(5) כי הממונה יהיה רשאי לשקול, לעניין מתן רישיון, מידע בנוגע למבקש לעניין הרשעה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל את הרישיון וכן פתיחת חקירה או הגשת כתב אישום בעבירה כאמור;

(6) כי הממונה יהיה רשאי לשקול, לעניין מתן רישיון, את מהימנותו המקצועית של המבקש, על יסוד אמות מידה שקבע השר.

(ד) הממונה יפרסם באתר האינטרנט של המשרד טופסי בקשה ורשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה; טפסים ומידע כאמור יועמדו לרשות הציבור גם בלשכות המחוזיות של המשרד.

תוקפו של הרישיון 7ד. תוקפו של הרישיון יהיה לחמש שנים, והממונה רשאי לחדשו לתקופות נוספות של חמש שנים בכל פעם.

התניית רישיון או 7ה. הממונה רשאי להתנות את מתן הרישיון בתנאים שיש לקיים לפני מתן הרישיון, בין השאר, לעניין ציוד ותשתיות באתר, ורשאי הוא לסרב לתת רישיון תוך מתן נימוקים לדחייה ולאחר שנתן למבקש הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו.

סירוב לחדש רישיון, 17ו. הממונה רשאי, בכל עת, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, לסרב לחדש את הרישיון, לבטלו או להתלותו לתקופה שלא תעלה על שנה, בהתקיים אחד מאלה:

(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או מטעה;

(2) חדל להתקיים בבעל הרישיון אחד מהתנאים למתן הרישיון לפי סעיף 7ג.

(3) בעל הרישיון הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון או הוראה מהותית מההוראות לפי חוק זה;

(4) האתר גורם זיהום ניכר, מתמשך או חוזר ונשנה, או סיכון לסביבה או לציבור או מפגע אחר, והממונה נוכח כי לא ניתן למנוע את המשך הזיהום, הסיכון או המפגע בדרך אחרת.

פרסום רשימת בעלי 7ז. הממונה יפרסם באתר האינטרנט של המשרד רישיון ואתרים רשימה של אתרים מורשים לטיפול בפסולת בניין, ואת שמות בעלי הרישיון. מורשים

חובות בעל רישיון 7ח. (א) בעל רישיון יתקשר בתנאים שוויוניים עם

כל יצרן פסולת שיפנה אליו לשם פינוי פסולת הבניין שברשות יצרן הפסולת האמור, לאתר מורשה שבעל הרישיון מחזיק ברישיון לגביו ולטיפול בה, כאמור בסעיף 7ט(א); נוכח הממונה כי בעל רישיון אינו מקיים את חובתו לפי סעיף זה, רשאי הוא לתת לבעל הרישיון הוראות לשם הבטחת מתן השירותים על ידו בתנאים שוויוניים, לרבות לעניין מחיר השירות, איכות השירות ואספקתו.

(ב) בעל רישיון לא יעביר פסולת בניין מהאתר המורשה אלא לאתר מורשה אחר.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), בעל רישיון רשאי להעביר לאחר תוצרי מיחזור של פסולת בניין העומדים בדרישות הטכניות לשימוש לאותן מטרות ובאופן שעומד בהוראות כל תקן או דרישה חוקית לגבי אותו תוצר; ואולם בעל הרישיון לא יעביר את תוצרי המיחזור כאמור אם הודיע לו הממונה כי השימוש בתוצר, על כל צורותיו, עלול לגרום להשפעה שלילית עודפת על הבריאות או הסביבה.

(ד) בעל רישיון ינהל רישום מלא ומפורט של כל אלה:

(1) כמויות פסולת הבניין שנכנסו לאתר המורשה שבבעלותו והמועד שבו נכנסו לאתר, פרטי כלי האצירה, פרטי המוביל המורשה וכלי הרכב המוביל את כלי האצירה, פרטי יצרן פסולת הבניין ומשקל פסולת הבניין;

(2) כמויות פסולת הבניין שטופלו או סולקו באתר המורשה, כמויות פסולת הבניין שמוחזרו, סולקו, הוטמנו או טופלו באופן אחר באתר, וכמויות פסולת הבניין או תוצרי הטיפול בפסולת הבניין שהועברו למקום אחר, ופרטי המקום האחר כאמור, והכול לפי משקל פסולת הבניין או תוצרי הטיפול בפסולת, לפי העניין.

(ה) בעל רישיון יגיש לממונה, במתכונת שהורה, דיווח על הפרטים האמורים בסעיף קטן (ד), לגבי כל שנה, לא יאוחר מ־1 באפריל של השנה שלאחריה.

(ו) בעל רישיון ישמור את הרישום לפי סעיף קטן (ד), ואת המסמכים ששימשו אסמכתה לרישום, לתקופה של שלוש שנים.

חובות יצרן פסולת בניין
ט7. (א) יצרן פסולת בניין יתקשר עם בעל רישיון לשם פינוי פסולת הבניין שברשותו לאתר מורשה במטרה לטפל בה באתר האמור.

(ב) לא ישליך יצרן פסולת בניין את פסולת הבניין שברשותו, אלא לכלי אצירה רשום.

(ג) יצרן פסולת בניין ינקוט אמצעים למניעת פיזור פסולת הבניין מכלי האצירה ולמניעת מפגעים ממנו.

הצבת כלי אצירה רשום
י7. (א) לא יציב אדם כלי אצירה אלא אם כן מתקיימים תנאים אלה:

(1) הוא בעל רישיון;

(2) כלי האצירה הוא כלי אצירה רשום;

(3) הוא קיבל אישור לכך מראש הרשות המקומית שכלי האצירה מוצב בתחומה;

(4) הצבת כלי האצירה היא בהתאם לתנאים שנקבעו באישור כאמור בפסקה (3), ככל שנקבעו.

(ב) בקשה להצבת כלי אצירה רשום תוגש לראש רשות המקומית; הבקשה תכלול, לכל הפחות, את פרטי כלי האצירה, הכמות הצפויה של פסולת הבניין שתפונה והאתר המורשה שאליו תפונה פסולת הבניין.

(ג) אישור בקשה להצבת כלי אצירה, כאמור בסעיף קטן (ב), יכלול תנאים והוראות לעניין סימון כלי האצירה, אופן הצבת כלי האצירה ופינוי בתום השימוש, וכן תנאים נוספים הנדרשים להבטחת פינויה הסדיר של פסולת הבניין, והפיקוח עליה.

(ד) השר, בהתייעצות עם שר הפנים, יקבע הוראות לעניין סעיף זה ובכלל זה הוראות לעניין אמצעי זיהוי, סימון, מעקב ובקרה שיותקנו בכלי אצירה רשום.

(ה) רשות מקומית רשאית, באישור השר, לקבוע בחוק עזר הוראות שיסטו מהוראות תקנות שהותקנו לפי סעיף זה למעט לעניין אמצעי הזיהוי, הסימון, המעקב והבקרה שיותקנו בכלי האצירה כאמור בסעיף קטן (ד).

איסור השלכת פסולת אחרת לכלי אצירה רשום
7א. לא ישליך אדם פסולת שאינה פסולת בניין לכלי אצירה רשום.

נקיטת אמצעי פיקוח בידי רשות מקומית
7ב. רשות מקומית תנקוט אמצעים סבירים לפיקוח על הצבת כלי אצירה וכלי אצירה רשומים בתחומה, ועל קיום התנאים להצבת כלי אצירה רשום שקבעה כאמור בסעיף 7(א)(3) או בחוק עזר לפי סעיף 7(ה), לפי העניין.

הובלת פסולת בניין 7יג. (א) לא יוביל אדם פסולת בניין, אלא אם כן מתקיימים לגביו שני אלה:

(1) הוא מוביל מורשה;

(2) הוא מוביל את פסולת הבניין בכלי אצירה רשום.

(ב) מוביל מורשה יוביל פסולת בניין רק לאתר מורשה של בעל הרישיון שעמו התקשר יצרן פסולת הבניין, כאמור בסעיף 7ט.

חוק עזר לעניין 7יד. (א) רשות מקומית רשאית לקבוע הוראות בחוק אצירה ופינוי של פסולת בניין בידי הרשות המקומית או בידי מובילים מורשים הפועלים מטעמה; הוראות בחוק עזר כאמור יכול שיסטו מהוראות סימן זה, ובלבד שיבטיחו כי האצירה והפינוי כאמור ייעשו באופן מפקח.

(ב) קבעה רשות מקומית הסדרים בחוק עזר בסטייה מהוראות סימן זה, כאמור בסעיף קטן (א)

(1) לא יחולו בתחום הרשות המקומית האמורה הוראות סעיפים 7ט(א) ו-7ב, ו-7י עד 7יג;

(2) הרשות המקומית תמסור לממונה דיווח שנתי, במתכונת שורה, על יישום הוראות חוק העזר בתחומה, ובכלל זה על פינוי פסולת הבניין מתחומה לאתרים מורשים.

שמירת דינים 7טו. הוראות סימן זה באות להוסיף על הוראות כל דין
אחר, ואולם בכל סתירה בין הוראות סימן זה
להוראות חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק,
התשע"א–2011⁶ (בסעיף זה – חוק האסבסט),
יגברו ההוראות לפי חוק האסבסט.

סימן ג': סילוק גרוטות רכב".

תיקון סעיף 13 5. בסעיף 13(ב) לחוק העיקרי –

(1) בפסקה (4), במקום "לסילוק או לריכוז וטיפול" יבוא "לטיפול";

(2) אחרי פסקה (4א) יבוא:

"(4ב) הפעיל, בעצמו או באמצעות אחר, אתר לטיפול בפסולת בניין
בלא רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 7ב;

(4ג) לא התקשר עם בעל רישיון, בניגוד להוראות סעיף 7ט(א);

(4ד) השליך פסולת בניין לכלי שאינו כלי אצירה רשום, בניגוד
להוראות סעיף 7ט(ב);

(4ה) הציב כלי אצירה, בניגוד להוראות סעיף 7י(א);

(4ו) השליך פסולת שאינה פסולת בניין, לכלי אצירה רשום, בניגוד
להוראות סעיף 7יא;

(4ז) הוביל פסולת בניין, בניגוד להוראות סעיף 7יג."

הוספת פרק 2⁶ 6. אחרי סעיף 15ג לחוק העיקרי יבוא:

"פרק 2⁶: עיצומים כספיים

הגדרות 15ד. בפרק זה, "המנהל" – עובד המשרד הכפוף
במישרין למנהל הכללי של המשרד, שהשר הסמיכו
לעניין פרק זה.

⁶ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

לטיפול בפסולת בניין בלא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 7ב, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 100,000 שקלים חדשים.

(ב) הוביל אדם, שאינו מוביל מורשה, פסולת בניין, בניגוד להוראות סעיף 7ג(א)(1), רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 75,000 שקלים חדשים.

(ג) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 50,000 שקלים חדשים:

(1) בעל רישיון שהפר תנאי מתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 7ב;

(2) בעל רישיון שהציב כלי אצירה שאינו כלי אצירה רשום, בלא אישור או בניגוד לתנאי האישור, בניגוד להוראות סעיף 7(א);

(3) בעל רישיון שהעביר תוצרי מיחזור לאחר, בניגוד להוראות סעיף 7ח(ג);

(4) בעל רישיון שלא קיים את הוראות הממונה, בניגוד להוראות סעיף 7ח(א);

(5) בעל רישיון שהעביר פסולת בניין מאתר מורשה לאתר אחר שאינו מורשה, בניגוד להוראות סעיף 7ח(ב);

(6) בעל רישיון שלא הגיש לממונה דיווח שנתי, בניגוד להוראות סעיף 7ח(ה);

(7) מוביל מורשה שהוביל פסולת בניין
שלא בכלי אצירה רשום, בניגוד להוראות
סעיף 7(א)(2);

(8) מוביל מורשה שהוביל פסולת בניין
לאחר שאינו אתר מורשה של בעל הרישיון
שעמו התקשר יצרן פסולת הבניין, בניגוד
להוראות סעיף 7(ב).

(ד) בעל רישיון שלא ניהל רישום או לא שמר
רישום ומסמכים ששימשו אסמכתה לרישום,
בניגוד להוראות סעיף 7(ד) ו-ו), רשאי המנהל
להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה,
בסכום של 25,000 שקלים חדשים.

הודעה על כוונת 15. (א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר
חוב מוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 15
(בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום
כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על
הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה
על כוונת חיוב).

(ב) בהודעה על כוונת חיוב יציין המנהל, בין
השאר, את אלה:

(1) המעשה או המחדל (בפרק זה –
המעשה) המהווה את ההפרה ומועד ביצועו;

(2) סכום העיצום הכספי והתקופה
לתשלום;

(3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו
לפני המנהל לפי הוראות סעיף 15ז;

(4) הסמכות להוסיף על סכום העיצום
הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת,
לפי הוראות סעיף 15ט, והמועד שממנו יראו
הפרה כהפרה נמשכת לעניין הסעיף האמור.

זכות טיעון	15ז. מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 15 ורשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני המנהל, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי המנהל להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים.
החלטת המנהל ודרישת תשלום	15ח. (א) המנהל יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי הוראות סעיף 15ז, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 15י.
	(ב) החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) –
	(1) להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה בכתב לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו ;
	(2) שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.
	(ג) בדרישת התשלום או בהודעה לפי סעיף קטן (ב), יפרט המנהל את נימוקי החלטתו.
	(ד) לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 15ז, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת	15ט. (א) בהפרה נמשכת ייוסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל שבוע שבו נמשכת ההפרה.

(ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 15ה, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

סכומים מופחתים 15י. (א) המנהל אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיף 15ה ובשיעורים שיקבע.

סכום מעודכן של 15יא. (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן העיצום הכספי ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען טענותיו לפני המנהל, כאמור בסעיף 15ז – ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 15טז ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי המנהל או בית המשפט, יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

(ב) סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 15ה יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ג) המנהל יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).

המועד לתשלום העיצום הכספי	15יב. המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 15ח.
פריסת תשלום העיצום הכספי	15יג. (א) המנהל רשאי, על פי בקשתו של המפר, להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על עשרה תשלומים חודשיים.
	(ב) לא שילם המפר תשלום חודשי במועדו, יראו את החלטת המנהל על פריסת התשלום כאמור בסעיף קטן (א) כבטלה, ועל יתרת התשלום של העיצום הכספי יחולו הוראות סעיף 15יד.
הפרשי הצמדה וריבית	15יד. לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייוספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 ⁷ (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומם.
גבייה	15טו. (א) עיצום כספי ייגבה לקרן לשמירת הניקיון, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 ⁸ .
	(ב) כספי העיצום הכספי שייגבו לקרן לשמירת הניקיון לפי הוראות סעיף זה ינוהלו בחשבון נפרד, וישמשו למניעת השלכת פסולת בניין, מניעה וניקוי של מפגעים הנובעים מפסולת בניין, וכן לפיתוח, הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת בניין שפגיעתם פחותה מזו של ההטמנה, ועידוד השימוש בהם.
ערעור	15טז. (א) על החלטה סופית של המנהל לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה למפר הודעה על ההחלטה.

⁷ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

⁸ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

(ב) אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך המנהל או שבית המשפט הורה על כך.

(ג) החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן (א), לאחר ששולם העיצום הכספי לפי הוראות פרק זה, והורה בית המשפט על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

פרסום

15. (א) הטיל המנהל עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם המנהל באתר האינטרנט של המשרד את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

- (1) דבר הטלת העיצום הכספי;
- (2) מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;
- (3) סכום העיצום הכספי שהוטל;
- (4) אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעור ההפחתה;
- (5) פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;
- (6) שמו של המפר – ככל שהמפר הוא תאגיד.

(ב) הוגש ערעור לפי סעיף 15טז, יפרסם המנהל בפרסום לפי סעיף קטן (א) גם את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א)(6), רשאי המנהל לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור.

(ד) על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם המנהל פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998⁹, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

(ה) פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים.

(ו) השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר
15יח. על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 15 ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

שמירת אחריות פלילית
15יט. (א) תשלום עיצום כספי לפי פרק זה לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה, המנויות בסעיף 15, המהווה עבירה.

(ב) שלח המנהל למפר הודעה על כוונת חיוב, בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת.

⁹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

(ג) הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו המנהל הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום עד יום החזרתו."

תיקון סעיף 19 .7 בסעיף 19 לחוק העיקרי –

(1) האמור בו יסומן "(א)";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(ב) הסמכויות הנתונות לשר הפנים לגבי חוקי עזר לפי סעיף 258 לפקודת העיריות, לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, ולפי סעיף 14 לחוק איגודי ערים, התשט"ו–1955¹⁰, יהיו נתונות, לגבי התקנת חוק עזר לעניין טיפול בפסולת ושמירת הניקיון ברשות הרבים, גם לשר."

תיקון חוק הרשויות .8 המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח–2008¹¹, בתוספת, במקום פרט 8 יבוא :

"8. עבירות לפי סעיף 13(א)(2) ו-(3), (ב)(1), (ג4) עד (ו4), ו-(ג), וסעיף 15 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד–1984."

תיקון חוק הגנת .9 הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א–2011¹², בתוספת השנייה, אחרי פרט 1 יבוא :

"2. סימן ב' בפרק ב' לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד–1984."

¹⁰ ס"ח התשט"ו, עמ' 48.
¹¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 534 ;
¹² ס"ח התשע"א, עמ' 738,

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים 10. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000¹³, בתוספת הראשונה, בפרט 23, במקום פרט משנה (9) יבוא: מינהליים

"(9) החלטה של רשות לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984;".

תיקון פקודת המכרות 11. בפקודת המכרות¹⁴, חלק י"ד – בטל.

תחילה והוראות מעבר 12. (א) תחילתו של חוק זה שמונה עשר חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

(ב) קבעה רשות מקומית, ערב יום פרסומו של חוק זה, חוק עזר לעניין אצירה ופינוי של פסולת בניין, שהוראותיו הן בסטייה מהוראות חוק זה, רשאית הרשות המקומית, בתוך שנים עשר חודשים מיום פרסומו של חוק זה, לבקש מהשר ומשר הפנים אישור לחוק העזר; לא ביקשה הרשות המקומית אישור כאמור, או שלא ניתן אישור השרים עד יום התחילה, יפקע תוקפן של הוראות חוק העזר שהן בסטייה מהוראות חוק זה.

דברי הסבר

השלכת פסולת בניין ברשות הרבים היא בעיה רחבת היקף, המהווה את אחד המפגעים הבולטים ביותר שלהם חשוף הציבור הרחב. ערוצי נחלים וצדי דרכים בכל רחבי הארץ, מלאים בערמות של פסולת בניין שהושלכו שלא כחוק ושיוצרות מפגעים סביבתיים חמורים, לרבות זיהום מי תהום, הרס השטחים הפתוחים, הגנים הלאומיים ושמויות הטבע, ופגיעה בערך הקרקע. מדי שנה נוצרים בישראל כ-6.3 עד 2.6 מיליון טון פסולת בניין. פסולת זו היא תוצר לוואי של בנייה חדשה, הריסת מבנים, שיפוצים של נכסים והקמת תשתיות לאומיות ומוניציפליות. אף שחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984 (להלן – החוק), אוסר על אדם להשליך ברשות הרבים פסולת בכלל, ופסולת בניין בפרט, רק 7.2 מיליון טון של פסולת בניין מגיעה למיתקני טיפול וסילוק מוסדרים. כך למעשה, בין מיליון טון ל-5.3 מיליון טון פסולת בניין מושלכים בכל שנה לשטחים הפתוחים באופן לא חוקי. בכך דומה ישראל למדינות עולם שלישי שבהן פסולת אינה ממוחזרת אלא מושלכת בשטחים הפתוחים, בשדות ובצדי דרכים.

החוק המוצע מהווה נדבך נוסף במדיניות המשרד לטיפול בפסולת מוצקה בכלל, ובפסולת הבניין בפרט. התועלות הצפויות למשק מהצעת החוק באות לידי ביטוי, בין השאר, בהפחתת הפגיעה בשטחים הפתוחים ובנוף, בחיסכון בעלויות של ניקוי שטחים פתוחים מזוהמים, ובהגנה על איכותם של מי התהום. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלון טל (פ/2727/24). הצעת החוק זהה לפ/2727/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)

¹³ ס"ח התש"ס, עמ' 190; ¹⁴ ס"ח התשע"ו, עמ' 232.